



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/671/2026, de 16 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales, para cambiar la calificación de una parcela de suelo rústico común a suelo urbano industrial, en el término municipal de Sasamón (Burgos). Expte.: EAES/2026/037.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se ha presentado solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la aprobación de la modificación puntual de las normas urbanísticas municipales, de cambio de la calificación de una parcela para pasar de suelo rústico común a suelo urbano industrial de ordenanza 3, en el término municipal de Sasamón (Burgos).

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

A su vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente es el órgano ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta orden.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

La ordenación urbanística en el municipio de Sasamón se encuentra establecida por unas Normas Urbanísticas Municipales, cuya aprobación definitiva fue por Acuerdo de 10 de septiembre de 2014 de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos, y publicadas en el B.O.C. y L. del 15/10/2014.

El término municipal de Sasamón es un municipio y localidad española del oeste de la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Perteneciente a la comarca de Odra-Pisuerga y al partido judicial de Burgos, cuenta con una población de 898 habitantes. La localidad de Sasamón se ubica sobre un pequeño otero, bañado por el río Brullés, al sur de Villadiego.

La presente Modificación de Planeamiento tiene por objeto modificar parte de la parcela sita en el Camino de la Cava, n.º 5, pasando de suelo clasificado como suelo rústico común a suelo Urbano calificado como suelo Industrial con la Ordenanza 3.

Se modifica parte de la parcela, dado que otra parte de ella ya está calificada con la Ordenanza 3 de suelo Industrial. La superficie de la parcela es 2.145 m². Esta superficie total de la parcela se divide en:

- Superficie objeto de modificación es de: 1.575 m²
- Superficie que se mantiene con Ordenanza 3 Industrial: 401 m²
- Superficie fuera de alineaciones y de cesión: 169 m²



La parcela cuenta con acceso a vía rodada de uso público pavimentada en el frente a la C/ Cava con hormigón y que discurre por todo el frente de la calle hasta llegar a la zona final o sur donde ya está calificada como Suelo Urbano de Ordenanza 3 Industrial.

El objetivo de esta propuesta de Modificación Puntual es el poder facilitar el desarrollo sostenible y equilibrado de una zona de crecimiento lógico del municipio de Sasamón, con el fin de que el promotor de la modificación tenga calificada su finca con una única Ordenanza de aplicación y dentro de Suelo Urbano.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de Burgos.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos.
- Ecologistas en Acción de Burgos.

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe, en el que manifiesta que el se ha podido comprobar que el cauce más cercano discurre a algo más de 200 m al oeste de la parcela, estando por lo tanto fuera de la zona de policía del citado cauce.

Respecto a la incidencia en el régimen de corrientes y la afección a zonas o terrenos inundables, dada la escasa entidad de la cuenca vertiente del cauce, y la distancia con la parcela, no se espera ninguna incidencia al respecto.

Con respecto a la calidad de las aguas, este Organismo de cuenca informa que la presente Modificación supone una pequeña ampliación del suelo urbano, por lo tanto, la aprobación de la presente modificación no implicará un aumento sustancial del volumen de vertido ni un incremento considerable del consumo de agua con respecto a la situación existente en la actualidad.

Desde el punto de vista del saneamiento y depuración de las aguas residuales, según los datos disponibles en este Organismo de cuenca, la localidad de Sasamón, con una población de 900 habitantes equivalentes, dispone de una autorización para efectuar un vertido de aguas residuales procedentes del saneamiento municipal al cauce del arroyo Relongar (Autorización de Vertido V-0550.–BU), previo paso por un sistema de depuración consistente en una fosa séptica de doble cámara, con filtro asociado y arqueta de salida final. El diseño y dimensionamiento de dicho sistema de depuración se considera adecuado para la población a la que presta servicio en la actualidad, siempre y cuando se lleve a cabo un correcto mantenimiento y limpieza de las instalaciones.

Respecto al abastecimiento de la población, informa que, dado el amplio margen existente entre el caudal concesional y el consumo estimado, no habría ningún problema para la aprobación de la presente modificación, en lo que respecta al abastecimiento.

Finaliza el informe indicando que de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe en el que indica que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural del citado municipio en la parcela objeto de intervención, razón por la que no se aprecia afección directa al Patrimonio Cultural.

Finalmente, debido a que la propuesta incluye la reclasificación de parte de la parcela de Suelo de Rústico Común a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 92.2.3. del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 37/2007, de 19 de abril, en el que se establece que los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiéndose por tales las zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002, de 11 de julio.

A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.

En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores que han motivado su protección cultural.

Sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiese corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en aplicación de lo previsto en la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se advierte que según recoge el artículo 59 de la citada Ley, el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Burgos.

Se recibe igualmente el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio cultural de Burgos en sesión celebrada el día 12/03/2026, en el emite el siguiente informe:

«La Comisión informa de que la modificación no tiene incidencia en el patrimonio cultural del municipio y acuerda que el documento de Planeamiento urbanístico debe incorporar, como medida de actuación arqueológica, la realización de un control arqueológico que deberá de llevarse a cabo durante la fase de remociones de terreno previstas para el desarrollo urbanístico de este espacio.».

La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), el municipio de Sasamón tiene riesgo de inundaciones medio. Además, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

El Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), indica que el municipio de Sasamón presenta un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal medio.

El Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), recoge que el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera y por ferrocarril, no ha sido delimitado en ambos casos.

De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Por último, la Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente, y que, si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera aumentar potencialmente dicho riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, con el ámbito de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, con Zonas Húmedas de Interés Especial, con Montes de Utilidad Pública, ni Vías Pecuarias, así como tampoco con ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León ni taxones de flora protegida de Castilla y León.

La modificación afecta a una superficie de parcela con alguna edificación, sin presencia de vegetación natural que corresponda a ningún hábitat de interés comunitario fuera de espacios de Red Natura 2000 ni presencia continuada de fauna protegida de la que este Servicio tenga constancia; además, está rodeada de suelo urbano y con proximidad a los servicios propios de éste, por lo que con el cambio planteado a la clasificación de suelo urbano no se prevé afección alguna a valores naturales destacados, quedando fuera de cualquier figura ambiental competencia de este Servicio, sin perjuicio de lo que otros organismos tuvieran que manifestar en su ámbito.

Cabe señalar que el flanco oeste de la parcela es colindante con un pequeño arroyo que soporta vegetación arbórea pero dentro de aquella. Se insta a que en el desarrollo urbanístico de la parcela futura industrial se mantenga y mejore dicha orla arbórea para preservar la calidad de las aguas, así como aportar una mejora del paisaje de borde entre áreas rústicas y urbanas.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la aprobación de la modificación puntual de las normas urbanísticas municipales, para cambiar la calificación de una parcela de suelo rústico común a suelo urbano industrial, del término municipal de Sasamón (Burgos)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con el plan propuesto, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental, siempre que se tenga en cuenta el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación no se encuentra dentro de la Red Natura 2000; no obstante, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. No obstante, se deberá realizar un análisis de los recursos hídricos disponibles y previstos por el municipio de Sasamón para hacer frente al Plan que acrediten la viabilidad de los nuevos desarrollos propuestos. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual de las normas urbanísticas municipales, para cambiar la calificación de una parcela de suelo rústico común a suelo

urbano industrial, del término municipal de Sasamón (Burgos)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo señalado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 16 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO